



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

המבקשים:

1. בש אריאל שלמה

2. בש תמר

3. הבר מלכה

באמצעות משרד רייסמן, גור דויטש, עו"ד
על ידי ב"כ עו"ד מורן גור ועמיר רייסמן ואח'

נגד

המשיבה:

גלאי שושנה
מרח' זכרון משה 15, פתח תקווה

החלטה

1. לפניי בקשה למתן הוראות ואישור פסיקתא המתירה לב"כ המבקשים, עו"ד מורן גור, לחתום בשם המשיבה על תוספת להסכם התמ"א, כדי שיתאפשר להוציא לפועל את ביצוע העבודות ברכוש המשותף על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"), כעולה מפסק הדין שניתן בתאריך 04.01.2018.

2. הצדדים לתביעה הם בעלים של דירות בבית המשותף ברחוב זכרון משה 15 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 62 בגוש 6381 (להלן- "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בין שלוש קומות, הכולל שלוש דירות. על הבית המשותף חל התקנון המצוי כמצוין בצו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים מיום 17.10.1971.

3. המבקשים הם בעליהם של שתי דירות הרשומות כתתי חלקות 1 ו-2 בקומה הראשונה והשנייה בבית המשותף (להלן: "המבקשים"). המשיבה, גב' גלאי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שושנה, היא בעלת הדירה בקומה השלישית, הרשומה כתת חלקה 3 (להלן: **"המשיבה"**).

רקע עובדתי רלבנטי

4. בתאריך 04.01.2018 (במסגרת תיק 6/80/2014) ניתן פסק דין בתיק הראשי על ידי כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין (כתוארה אז), טלי להב שאישר למבקשים (התובעים דאז), לבצע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידת אדמה) בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק החיזוק, חרף התנגדותה וסירובה של המשיבה (להלן- **"פסק הדין"**).

5. ערעור על פסק הדין שהוגש על ידי המשיבה בבית המשפט המחוזי מרכז (עש"א (מרכז) 63020-02-18) התקבל בחלקו. בפסק הדין שניתן בתאריך 03.10.2018 (להלן- **"פסק הדין המחוזי"**), נפסל עו"ד ריכטר, מי שהוגדר בהסכם כבא כוח הדיירים, לשמש כזה עקב ניגוד עניינים מובנה בינו לבין היזם והעדר מומחיות רלבנטית (ראו סעיף 17 לפסק הדין המחוזי). כמו כן נקבע כי התיק יוחזר לכב' המפקחת על רישום מקרקעין במטרה למנות עורך דין אשר ישמש כ- **"ב"כ הדיירים"** כהגדרתו בהסכם, וזאת לצורך בחינת ההסכם על הוראותיו.

6. בהחלטתה מתאריך 10.02.2019 מינתה כב' המפקחת בהסכמת הצדדים את עו"ד משה רז כהן, (להלן- **"ב"כ הדיירים המוסכם"**) שמינויו הוצע על ידי המשיבה, כבא כוחם המוסכם של הדיירים לצורך בחינת הוראות ההסכם (להלן: **"החלטה על מינוי ב"כ מוסכם"**).

7. למרות זאת, המשיכו להתקיים הליכים בתיק שכללו הגשת בקשות רבות והחלטות שרק את חלקן אני מוצא לנכון לפרט להלן.

8. בתאריך 07.07.2019 קבעה כב' המפקחת בהחלטתה כי **"הצדדים ישאו איפוא בשכר המומחה בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף אלא אם כן ניתנה**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קביעה אחרת על ידי בית המשפט המחוזי המוסמך, המאיינת צורך בתשלום שכרו על ידי מי מהצדדים".

9. בהחלטה נוספת מתאריך 24.9.2019, ביקשה כב' המפקחת הבהרות מבא כוחה של המשיבה דאז, עו"ד וילצקי בעקבות בקשה יזומה שהגיש ב"כ הדיירים המוסכם. ראשית ביקשה המפקחת לדעת מדוע סוכל מינויו של עו"ד רז כהן בפניות ישירות מצד מי שאינו בעל דין, שעה שהנתבעת מיוצגת. שנית, המפקחת ביקרה בצורה קשה את התנהלותו של חתנה של המשיבה, מר אבי פרידמן (להלן: "**חתן המשיבה**" או "**חתנה**"). התנהלותו של חתנה, כפי שתוארה על ידי עו"ד רז כהן בפנייתו ועל ידי ב"כ המבקשים דאז והיום, היא "**התנהלות שערורייתית, מצד מי שאינו בעל דין ואף אינו מורשה לייצג את המשיבה, שהינה מיוצגת בבקשה ובהליך שהוגש לבית המשפט המחוזי על ידי עוה"ד וולצקי**". (להלן- "**החלטה מתאריך 24.09.2019**").

10. בהעדר תגובה מצד ב"כ המשיבה ניתנה על ידי כב' המפקחת בתאריך 22.10.2019 החלטה ובה נקבע כי סיכול מינויו של עו"ד כהן על ידי המשיבה, יהיה ביזיון בית משפט.

11. בתאריך 4.11.2019, קבעה כב' המפקחת בהחלטתה כי על המשיבה לשלם את חלקה היחסי בשכר טרחתו של עו"ד רז כהן, ב"כ הדיירים המוסכם תוך 30 יום.

12. במקום לשלם את חלקה היחסי, בחרה המשיבה לעתור בערעור נוסף לבית המשפט המחוזי (עש"א (מרכז) 16739-09-19) בטענה כי לא היה מקום לחייב את הדיירים לשאת בשכר טרחת בא כוחם וביקשה לבטל את החלטת המפקחת מתאריך 04.11.2019. בתאריך 25.6.2020, ניתן על ידי בית המשפט המחוזי, פסק הדין הדוחה את הערעור שהגישה המשיבה.

13. לאחר שב"כ הדיירים המוסכם אישר את תקינות ההסכם על כל נספחיו ולאחר שנאלצו עקב הזמן הרב שחלף ממועד פסק הדין, לחדש את היתר הבניה שקיבלו דאז, פנו המבקשים למפקח על רישום מקרקעין בתאריך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21.04.02021 בבקשה להסמיך את ב"כ הדיירים לחתום בשם המשיבה על ההסכם המתוקן וכל המסמכים הנלווים הנוגעים למימוש פסק הדין. בהחלטה מתאריך 03.05.2021 נדחתה הבקשה בהתאם לתקנה 50(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התעש"ט-2018 (להלן-"התקנות") מהטעם שהתיק הסתיים בפסק דין עוד בתאריך 4.1.2018 שעליו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי ולפיכך על המבקשים לפנות בהליך המתאים.

14. לאחר דחיית הבקשה הגישו המבקשים את אותה הבקשה לבית המשפט המחוזי אשר קבע בהחלטתו שניתנה בתאריך 06.06.2021 בתיק 63020-02-18, כי: **"בית משפט זה סיים מלאכתו. בכל בקשה למימוש פסק דין יש לפנות לערכאה המבררת"**.

15. לפיכך בתאריך - 16.06.2021 הוגשה הבקשה לעיון חוזר בפניי ולמתן הוראות באמצעות פסיקתא כמפורט לעיל (להלן: **"הבקשה לפסיקתא"**).

16. בתאריך 11.7.2021 הגיש ב"כ המשיבה, עו"ד וולצקי, בקשה להשתחרר מייצוג המשיבה ובאותו היום הוגשה תגובת המשיבה לבקשה לפסיקתא באמצעות חתנה (להלן: **"תגובת המשיבה"**).

17. בתאריך 02.08.2021 התקבלה תגובת המבקשים לתגובת המשיבה (להלן: **"תגובת המבקשים"**).

18. בהחלטתי מתאריך 26.09.2021, זומנו הצדדים לדיון ולאור התנהלות המשיבה באמצעות חתנה שלא כדיון, נדרשה המשיבה בהחלטה להיערך מראש ולהגיע לדיון כשהיא מיוצגת על ידי עורך דין. הובהר למשיבה כי לא יותר ייצוג על ידי מי שאינו עורך דין (להלן-"החלטה מתאריך 26.09.2021").

19. בתאריך 06.10.2021 התקיים דיון בנוכחות הצדדים ולמרות ההנחיה הברורה להגיע מיוצגת לדיון, בחרה המשיבה להגיע לדיון מלווה בחתנה. לאחר ששמעתי באריכות רבה את טענות הצדדים, בייחוד את טענותיה של המשיבה באמצעות חתנה, ולאחר שהצדדים לא סיימו בהסכמה את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המחלוקת הנקודתית שנותרה לגבי זהות החותם בשמה על ההסכם נדרשת החלטתי בבקשה.

טענות המבקשים בתמצית

20. בניגוד גמור להחלטות ופסקי דין בערכאות משפטיות שונות ובוועדות התכנון והערעורים, מנהלת המבקשת באמצעות חתנה, מלחמת התשה קשה נטולת בסיס נגד המבקשים, יוצרת אנדרלמוסיה שלמה במקום שאין כך הדבר ומתקשה לקבל את פסיקות בית המשפט והערכאות השונות נגדה ולכן נזקקים המבקשים לפסיקתא.

21. לאחר שחרור ב"כ המשיבה, עו"ד וולצקי מייצוגה, לא רשאי חתנה של המשיבה לייצג אותה. מעמדו המשפטי של חתנה נבחן וקיבל התייחסויות קודמות הן בהחלטת המפקחת מתאריך 24.07.2019 והן בפסק דין המחוזי מתאריך 25.06.2020. בסעיף 11 לפסק דין (נספח 2 לתגובת המבקשים) שם צוין - "נעיר כי לפני משורת הדין אפשרנו לחתנה של המערערת לטעון, אף שאינו עו"ד ואינו רשאי לייצג אדם אחר. בד בבד המלצנו כי המערערת תשכור שירותיו של עורך דין אשר ייצג אותה בהליכים בעניין זה".

22. לאחר שניתנו פסקי דין חלוטים לגבי כל טענותיה החוזרות של המשיבה, מן הדין ומן הצדק לאשר את הפסיקתא המבוקשת ולאפשר לעו"ד מורן גור, ב"כ המבקשים, לחתום בשם המשיבה על הסכם התמ"א ונספחיו לאחר שקיבלו את אישורו של ב"כ הדיירים המוסכם, עו"ד משה רז - כהן, וכן לחתום על יתר המסמכים הדרושים לקידום פרויקט החיזוק, על פי ההסמכה שקיבלו בסעיף 131 לפסק הדין.

טענות המשיבה בקצרה

23. המשיבה מודרה הן מקבלת החלטות בעניינה על ידי ב"כ המבקשים והן מהאפשרות ליצור קשר ישיר עם בא כוחם הדיירים המוסכם שמינה בית המשפט. ראו החלטת המפקחת מיום 08.09.2019 על פיה כל פניה לעו"ד רז



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כהן תעשה דרך ועל ידי עו"ד מטעמם בלבד, קרי, עו"ד מורן גור מטעם המבקשים ועו"ד וולצקי מטעם המשיבה.

24. עו"ד שמואל גורפיין מנוע מלהיות היזם מתוקף היותו ב"כ המבקשים במיוחד לאחר מינוי עו"ד רז כהן כב"כ של הדיירים.

25. בא כוחם של המבקשים אינו רשאי לייצג את המבקשים זאת מכיוון שבא כוחם מייצג במקביל את היזם בפרויקט, נשכר על ידו ולכן פועל בניגוד אינטרסים.

26. המשיבה הייתה זו שהציע את מינויו של עו"ד רז כהן כבא כוחם של הדיירים לאחר פסק הדין במחוזי ורק היא שילמה את שכר טרחתו.

27. המשיבה חשה שהיא קורבן של הליכי סרק המתנהלים נגדה במשך שמונה השנים האחרונות ועל כן דין הבקשה להידחות.

דיון והכרעה

הסמכות למתן פסיקתא

28. תקנה 133 לתקנות סדר הדין האזרחי, שלפנינו מורה למי הסמכות ליתן פסיקתא:

"133. (א) בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, לערוך פסיקתה, שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו.....

(ד) השופט החותם על הפסיקתה יהיה, ככל האפשר, זה שנתן את ההחלטה נושא הפסיקתה; נתן הרכב שופטים את ההחלטה, יחתום ראש ההרכב על הפסיקתה."

29. בפסיקה נקבע כי הפסיקתא נועדה להוות "מכשיר אופרטיבי מעשי לנוחות מימושו של פסק הדין" כך שפסיקתא היא תמצית של החלטה שיפוטית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קודמת המבטאת את תוצאתה האופרטיבית של ההחלטה הקודמת ללא נימוקים. עוד נקבע כי "הפסיקתא משקפת את הקביעות הפוזיטיביות והאופרטיביות של פסק הדין" (ע"א 26/88 **שמאי נ' בנק טפחות**, פד"י מב(2) 837, 939; גורן, **סוגיות בסדר דין אזרחי**, מהד' 8, עמ' 9-308).

30. בשורה של פסקי דין הבחין בית המשפט בין שני סוגים של פסיקתא: על פי רוב, הפסיקתא היא "פסיקתא משקפת" המהווה שיקוף גרידא של הנאמר בפסק הדין, ללא כל תוספת או פירוש. לעומת זאת, "פסיקתא מבהירה" או "מתקנת" מבהירה את פסק הדין או מפרשת נקודה סתומה ובלתי ברורה בו.

31. וכן, בניגוד לפסיקתא משקפת – אשר יכול ותינתן על ידי שופט או רשם אחר מזה אשר נתן את ההחלטה השיפוטית המקורית (קרי, "החלטה" או "פסק דין") – על פסיקתא מבהירה או מתקנת להינתן על ידי אותו שופט אשר ישב בדין, וכך למעשה הוא "מפצח" נקודה עמומה בהחלטתו המקורית או מכריע במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בכל הנוגע לפירושה הנכון. היא אף עשויה ליצוק "תוכן חדש" לתוך ההכרעה המקורית ובכך למעשה ליצור מצב דברים חדש. כך רק פסיקתה שנחתמה על-ידי השופט שנתן את פסק-הדין יכול שתבהיר את פסק-הדין או תפרש נקודה בלתי-ברורה בו (ראו רע"א 426/09 **סאלח נ' חברת אזהר, חברה לפיתוח נכסים** (פורסם בנבו, 20.7.2009); ע"א 1050/01 **גבעת כח, מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עו"ד רוזנבלום** (נבו, 18.2.2002); בש"א 7132/94 **בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ**, פ"ד מט(1) 532, 537 (1995); יואל זוסמן **סדרי הדין האזרחי** 523 (מהדורה שביעית, בעריכת שלמה לוין, 1995)).

32. יפים דבריו של כב' השופט גרוסקופף ברע"א 1837/19 **תומר בוכריס נ' המשבב עיבוד שבבי** (1994) בע"מ בסעיף 12 (נבו, 29.08.2019):

"פסיקתה היא נגזרת של פסק הדין, ועל כן עליה לשקף את שנקבע בו, ולעיתים אף להבהיר את קביעותיו (ראו יעקב שקד **סדר הדין האזרחי** החדש 431–434 (2019)). בקשת פסיקתה עשויה לפיכך לשמש לעיתים אמצעי לבירור מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים ביחס לאשר נקבע בפסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדין (כגון, כשבית המשפט קבע את עקרונות החישוב שיש לבצע, ובין הצדדים מתעוררת מחלוקת בשאלה איך ליישם עקרונות אלה (השוו בש"א 7132/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ, פ"ד מט(1) 532, 538 (1995)). במתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכת ההכרעה השיפוטית במחלוקות שהונחו לפתחו, והסמכות למתן פסיקתה אינה מהווה חריג לעקרון יסוד זה (השוו רע"א 3808/14 חמזה נ' רשות הפיתוח [פורסם בנבו] (30.6.2014): "אין הפסיקתה שבה ופותחת את ההליך או מהווה מקצה שיפורים שלו")."....

33. ובמיושם לעניינו - מכיוון שההתדיינות בתביעה דנן לא נעשתה בפני, בסמכותי לאשר פסיקתא משקפת שתסייע בבירור המחלוקת המתמשכת שהתגלעה בין הצדדים לאחר מתן פסק הדין בכל הנוגע למתן הסמכות לחתום בשם המשיבה שאף היום בחלוף ארבע שנים בקירוב ממועד מתן פסק הדין, עדיין מסרבת ומתנגדת בכל תוקף, לביצוע עבודות החיזוק בבית המשותף.

הגדרת תפקידם של עורכי הדין כעולה מפסקי הדין

34. בפסק הדין שניתן לאחר ניהול הליך ארוך שחרג בהיקפו חריגה יוצאת דופן מהיקפם של הליכים דומים ולאור העדר תשתית ראייתית ואי עמידה בנטלי הראיה והשכנוע שרצו לפתחה של המשיבה, קרי, הנתבעת בתיק העיקרי, אישרה כב' המפקחת הבכירה את התביעה על פי סעיף 5 לחוק החיזוק אך לא מצאה לנכון לקבל את טענת המשיבה לניגוד עניינים מצד זהות היזם ומצד זהותו של בא כוח התובעים, ומינתה את עו"ד ריכטר כב"כ הצדדים לעניין ההסכם.

35. עם זאת, בסעיף 131 לפסק הדין אישרה המפקחת הבכירה לתובעים והסמיכה את באי כוח התובעים לחתום בשמה של הנתבעת על המסמכים הדרושים לביצוע העבודות נשוא התובענה. להלן מובא סעיף 131 מפסק הדין במלואו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"131. מכל האמור, אני מקבלת איפוא את התביעה ומאשרת לתובעים, על אף התנגדותם של הנתבעת לבצע העבודות מושא התביעה בהתאם להיתר הבניה. כמו כן אני מסמיכה את באי כוח התובעים לחתום בשמה של הנתבעת על המסמכים הדרושים לביצוע העבודות מושא התובענה".
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

36. בשל התדיינות משפטית נוספת בין הצדדים בערכאת ערעור על פסק הדין בבית המשפט המחוזי שהתקבל בחלקו, נפסל מינויו של עו"ד ריכטר בלבד לשמש ב"כ הדיירים. בפסק הדין המחוזי נקבע כי התיק יוחזר למפקחת למינוי עו"ד נטרלי שישמש כב"כ דיירים מוסכם למטרת בחינת ההסכם והוראותיו (ראה סעיף 18 לפסק הדין המחוזי). מובאת להלן ההוראה הרלבנטית מפסק הדין המחוזי, כלשונה (סעיף 20 ג):

"המפקחת תמנה עורך דין אשר ישמש כ"ב"כ הדיירים" כהגדרתו בהסכם, וזאת לצורך בחינת ההסכם על הוראותיו כמפורט לעיל, כמו גם ביצוע תפקידיו כמפורט באותו הסכם, ככל שיחתם". (ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

37. כפועל יוצא, מונה ב"כ הדיירים המוסכם, בהחלטה מתאריך 10.02.2019 עם הגדרת תפקידו. להלן כלשונה ההחלטה (ראו נספח 13 לתגובת המשיבה): **"בהתאם ללשונו הברורה של פסק הדין מיום 03.10.18 (ס' 2 ג') ולאור הסכמת הצדדים, ימונה עו"ד משה רז כהן כב"כ הדיירים כהגדרתו בהסכם וזאת לצורך בחינת ההסכם על הוראותיו כמפורט לעיל, כמו גם ביצוע תפקידיו כמפורט באותו הסכם, ככל שיחתם".**

38. המשיבה, שאינה מיוצגת כיום על ידי עורך דין, נוטה, לערבב בין המינויים ואינה מבחינה בשוני המהותי בהגדרת תפקידם של עורכי הדין. תפקידו של עו"ד רז כהן כפי שהוגדר בפסק הדין המחוזי היה לבדוק ולאשר את ההסכם ונספחיו. ואילו בא כוחם של המבקשים, שקיבלו את הרשאתם לחתום בשמה בסעיף 131 לפסק הדין, הגישו את הבקשה לפסיקתא, **"כמבט צופה פני העתיד"**, כדי למנוע התדיינות נוספת ומיותרת. שהרי הבקשה לפסיקתא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוגשה רק לאחר שב"כ הדיירים המוסכם אישר את ההסכם ונספח התיקונים לו כפי שמעיד נספח 5 לתגובת המבקשים.

39. כדי להבין את הלך רוחה של המשיבה, כשנשאלה במהלך הדיון האחרון האם היא מוכנה שעו"ד רז כהן, כב"כ הדיירים יחתום בשמה על ההסכם השיבה כי חתנה יענה במקומה בשל מצבה הרפואי, שעה שהיא נוכחת באולם (שורות 23-25 עמוד 2 לפרוטוקול הדיון). השאלה הופנתה לחתנה ולהלן תמצית תשובותיו:

"לשאלת המפקח, השאלה היא מדוע המשיבה לא מוכנה שעו"ד משה רז כהן יחתום אני משיב שהוא לא האפוטרופוס שלה יש לה זכות, אם רוצים לקחת לה אותו" (שורות 14-15 עמוד 3 לפרוטוקול הדיון),
"יש לה זכות בסיסית, עורך דין לא יכול לייצג לקוח בלי לדבר איתו, אחר כך הוא יטען שהוא לא אחראי, אז אולי בית המשפט אחראי? הם חופרים מרתף נוסף, מוסיפים קומה. מי שאחראי, זה הזכות הבסיסית, יש חובת זהירות. לא יכול להיות שעורך דין לא ידבר עם הלקוחות שלו. יבוא עו"ד כהן רז ויבקש בקשות. הם ממשיכים לייצג" (שורות 17-21 עמוד 3 לפרוטוקול הדיון)

"הוא לא מונה בשביל לחתום, היא לא יכולה לטעון טענות לפני ואחרי, זה יותר מרשלנות. הוא חותם מבלי לדבר איתה?" (שורות 27-28 עמוד 3 לפרוטוקול הדיון)(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

"חובתו להסביר לה את ההסכם, את הסכנות, והם מבקשים למנוע את זה, שהוא יאשר ואחרי זה שהוא ימצא לנכון. הוא צריך לשמוע, להיות הסכם איתה, אחרי שהוא אמר לה שהוא חושב שזה הסכם טוב, אז אפשר לכפות עליה את החתימה" (שורות 30-32 עמוד 3 לפרוטוקול הדיון) (ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

"לשאלת המפקח, לא יתכן שתיק משנת 2014 ייתקע בגלל כל מיני דברים ומי שיחתום הוא עו"ד רז כהן אני משיב כי יש לה את הזכות להיות מיוצגת על ידי עורך דין, קיום פסק הדין שעורך דין רז כהן צריך לבדוק את ההסכם, אני לא יכול לדבר איתו, נדרש לשלם את שכר הטרחה, פסק הדין לא מקוים. הוא ממשיך להגיש פניות ובקשות למפקח, על כל בקשה שלהם אני צריך לקחת עורך דין ולשלם עוד ועוד" (שורות 20-23, עמוד 4 לפרוטוקול הדיון).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. ניתן להבחין על נקלה כי המשיבה (וחתנה) למרות השנים שחלפו מאז ניתן פסק הדין, מתקשה עד היום להתמודד עם תוצאות פסק הדין. אותה גישה שננקטה על ידי המשיבה בהליך הראשי שבו ניתן פסק דין, ממשיכה בחלוף השנים שלאחריו, וזאת בלי כל צידוק משפטי לכך.

41. הטיבה לתאר זאת כב' המפקחת הבכירה בסעיפים 126 ו - 130 לפסק הדין המובאים להלן: "126. הנתבעת בעדותה יצרה רושם חד משמעי כי אין לה כל אמון ביתר בעלי הדירות ... לא נסתר כי כל ניסיון מצד התובעים להביא יזם אחר (לרבות חברת גילגל) נכשל כשלון חרוץ, לאחר משא ומתן ממושך עם חתנה של הנתבעת.

130. עם זאת, אין ספק כי הנתבעת, בעצמה ובאמצעות חתנה, התישה את התובעים בהליך החורג מן הצורך הענייני בניהול תובענה זו. כאמור, יש לתת את הדעת למאות כתבי טענות, 5 ישיבות שקוימו בתיק, עשרות רבות של עמודי פרוטוקול שתומללו, כמו גם – לאור היקף סיכומי הטענות (שנדרש שלא יוגבלו ואשר נדרש שיתאפשר מתן תגובה נוספת מטעמה של הנתבעת)..."

לסיכום

42. עסקינן בפסיקתא המשקפת פסק דין, לפיו אושרה התביעה לפי סעיף 5 לחוק החיזוק שנועד להצלת חיי אדם הן של בעלי הדירות בבית המשותף והן של עוברי אורח אשר עלולים להיפגע מקריסתו של בית בלתי מחוזק בעת רעידת אדמה.

43. לאור המחלוקת המתמשכת בין הצדדים לאחר מתן פסק הדין, ולאחר עיון חוזר ומעמיק במסמכים הרבים, ולאחר ששמעתי באריכות את טענות הצדדים, מצאתי לנכון לאשר את הפסיקתא שכאמור משקפת את פסק הדין, שתוצאתו היא שלמרות התנגדות המשיבה לביצוע עבודות החיזוק, הסמך את באי כוחם של התובעים (המבקשים דנן) לחתום בשמה של הנתבעת על המסמכים הדרושים לביצוע העבודות מושא התובענה (ראו סעיף 131 לפסק הדין) בכפוף לאישורו של "ב"כ הדיירים" המוסכם, עו"ד רז כהן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

44. לאור האמור לעיל, אני מקבל את טענות המבקשים בבקשה לפסיקתא ומאשר את הפסיקתא המשקפת את האמור בסעיף 131 לפסק הדין, כך שאני מתיר לב"כ המבקשים, עו"ד מורן גור, לחתום בשם המשיבה על הסכם התמ"א ונספחיו לרבות על הבקשה להיתר בניה, ועל כל המסמכים הדרושים להוצאתו אל לפועל, זאת בכפוף לאישור ב"כ הדיירים המוסכם, עו"ד רוז כהן, כי ההסכם (ונספחיו) על הוראותיו נבדק ואושר על ידו.

הוצאות הבקשה

45. אשר להוצאות ההליך, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018) (להלן - "עניין אורהייטק")). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

46. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות וראו גם עניין אורהייטק). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה המסחר (נבו 30.06.2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 11-9 (נבו 28.12.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2014
מס' בקשה: 6/385/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. ובמיושם לענייננו - באופן חריג, כדי לקדם את הדיון ולייעלו, אפשרתי לפני משורת הדין לחתנה של המשיבה לטעון בשמה תוך התראה כי יינתן לכך ביטוי לעניין הוצאות ההליך (ראו שורות 28-29 לפרוטוקול הדיון). זאת ועוד, היקף תגובת המשיבה, חרג באופן רב מזה הקבוע בתקנות, וגם לכך יש ליתן ביטוי במסגרת פסיקת הוצאות ההליך. כך שבהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, הנני לחייב את המשיבה, לשלם למבקשים עבור הוצאות הבקשה בסך כולל של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן ההחלטה. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 16 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה